



PUTUSAN

Nomor 304/Pid.Sus/2025/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PIUS LINUS KAYOM ALIAS PIUS ANAK DARI RUFINUS KAYOM;**
2. Tempat lahir : Merauke;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/3 November 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ledok Tukangan DN 2/193, RT.005 RW.001, Kelurahan Tegalpanggung, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta (KTP); Rumah Kos. Gang Pawiro, Danukusuman GK 4/1234, RT.015 RW.004, Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta (domisili);
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 11 November 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2025 sampai dengan tanggal 10 Januari 2026;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum: Abdul Kadir Z. Lakuy, S.H. dan kawan, Advokad, berkantor di Jalan Gg. Cendani No.1, RT.08 RW.45, Plumbon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banguntapan, Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2025 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 303/Pid.Sus/2025/PN Yyk tanggal 13 Oktober 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 303/Pid.Sus/2025/PN Yyk tanggal 13 Oktober 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pius Linus Kayom Alias Pius anak dari Rufinus Kayom bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo pasal 132 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pius Linus Kayom Alias Pius anak dari Rufinus Kayom dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda **Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** subsidiair **6 (enam) bulan penjara**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 19 (sembilan belas) paket yang masing-masing dibungkus plastik klip bening yang berisikan bahan daun yang diduga narkoba golongan I jenis ganja dengan total berat brutto 270 gram.
 - 1 (satu) buah kardus bekas paket yang dibungkus plastik warna merah dan dilakban bening yang terdapat Resi Lion Parcel dengan Nomor Resi 11LP1754010754238, atas nama penerima Kak Diva, alamat penerima Danukusuman GK 4/1234, RT.015/RW.004, Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55225 (di belakang Salad One Baciro), Gondokusuman, Kota Yogyakarta;
 - 2 (dua) buah sepatu warna abu-abu merk Desle.

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2025/PN Yyk



dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dinyatakan melanggar Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dan dihukum yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-117/RP.9/10/2025 tanggal 8 Oktober 2025 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa PIUS LINUS KAYOM Alias PIUS Anak Dari RUFINUS KAYOM pada hari Minggu 3 Agustus 2025 sekira pukul 12.15 Wib atau setidaknya pada tahun 2025 bertempat di kost Terdakwa di Gang Pawiro Danukusuman GK 4/1234 RT 15 RW 04 Baciro Gondokusuman Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta telah melakukan permufakatan jahat dengan SONNY WILLIAMS JONATHAN DAWIR Alias WILLIAMS Anak Dari THOMAS DAWIR (yang dilakukan penuntutan terpisah) **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja.** Yang dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2025 sekitar jam 19.30 WIB, pada saat saksi SONNY WILLIAMS JONATHAN DAWIR hendak ke kamar mandi dan berpapasan dengan Terdakwa PIUS LINUS KAYOM Alias PIUS Anak Dari RUFINUS KAYOM yang merupakan teman satu kost saksi SONNY WILLIAMS di Gang Pawiro Danukusuman GK 4/1234 RT 15 RW 04 Baciro Gondokusuman Yogyakarta, Saksi SONNY WILLIAMS memberitahukan kepada Terdakwa bahwa besok ada kiriman paket datang dengan nama penerima "Kak Diva" dan saksi meminta Terdakwa untuk menerima paket tersebut.
- Bahwa benar pada hari Minggu 3 Agustus 2025 sekitar pukul 10.30 WIB ada petugas paket Lion Parcel yang datang mengantarkan paket ke kost Terdakwa

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera dalam resi pengiriman nama penerima adalah "Kak Diva" sesuai dengan nama penerima paket yang dikatakan oleh saksi SONNY WILLIAMS kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah menerima paket Terdakwa yang mengetahui isi paket tersebut adalah Ganja kemudian naik ke lantai 2 mendatangi kamar saksi SONNY WILLIAMS untuk menyerahkan paket tersebut kepada saksi SONNY WILLIAMS dengan cara mengetuk pintu kamar kost saksi SONNY WILLIAMS yang letaknya di seberang kamar kost Terdakwa, Setelah beberapa kali Terdakwa mengetuk pintu kamar namun tidak ada jawaban karena Terdakwa memperkirakan bahwa saksi SONNY WILLIAMS masih tidur selanjutnya Terdakwa membawa paket tersebut ke kamar kostnya untuk diserahkan nanti setelah saksi SONNY WILLIAMS bangun dari tidurnya.
- Pada saat Terdakwa hendak masuk ke dalam kamar, Terdakwa didatangi petugas BNNP DIY yaitu saksi GANDI PRASETYO, SH dan BENEDICTUS KIKO E, A, Md. selanjutnya Petugas menyuruh masuk ke dalam kamar Terdakwa dan menyuruh meletakkan paket tersebut di lantai, tidak lama kemudian saksi SANTOSA (Ketua RT 015) yang telah dihubungi oleh Petugas BNNP datang ke Kost Terdakwa setelah itu petugas menanyakan kepada Terdakwa isi dan pemilik paket tersebut dan oleh Terdakwa dijawab bahwa isinya adalah Ganja milik saksi SONNY WILLIAMS selanjutnya petugas menuju kamar saksi SONNY WILLIAMS dan setelah berhasil menemui saksi SONNY WILLIAMS petugas menyampaikan bahwa telah mengamankan paket yang diterima oleh Terdakwa dan menanyakan kepada saksi SONNY WILLIAMS kepemilikan dan cara mendapatkannya, apakah paket yang diterima Terdakwa adalah miliknya dan diakui saksi SONNY WILLIAMS bahwa paket tersebut adalah miliknya selanjutnya dengan disaksikan oleh Saksi SANTOSA petugas melakukan pengeledahan kamar saksi SONNY WILLIAMS dan menemukan 1 buah plastic klip bening yang berisi bahan daun yang diduga narkoba golongan 1 jenis ganja dengan berat brutto 0,63 gram, 1 unit timbangan digital warna silver, 5 pak plastic klip bening merk HW, 1 buah mangkok warna hijau, 1 unit handphote merk Realme, selanjutnya Petugas menanyakan kepada saksi SONNY WILLIAMS ganja tersebut milik siapa, dijawab saksi SONNY WILLIAMS bahwa ganja tersebut miliknya yang dibelinya seharga Rp 100.000,- dari RICCO (DPO) dan Ganja tersebut merupakan sisa konsumsi saksi SONNY WILLIAMS bersama dengan Terdakwa hari Selasa 29 Juli 2025 sekitar pukul. 21.00 Wib.
- Setelah itu saksi SONNY WILLIAMS disuruh petugas ke kamar Terdakwa dan dengan disaksikan oleh saksi SANTOSA, saksi SONNY WILLIAMS, dan

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian petugas membuka Paket yang dikemas dengan bungkus plastik warna merah dan dilakban bening dengan resi Lion parcel nomor 11LP1754010754238 atas nama penerima Kak Diva alamat penerima Gang Pawiro Danukusuman GK 4/1234 RT 15 RW 04 Baciro Gondokusuman Yogyakarta yang berisi 2 buah sepatu warna abu abu merk Desle yang didalamnya diselipkan 19 plastik bening dengan isi ganja dengan total berat bruto 270 gram dan saat petugas bertanya kepemilikan ganja tersebut dijawab oleh saksi SONNY WILLIAMS bahwa ganja tersebut adalah milik RICCO dan alamat kost dipakai sebagai tempat menerima paket tersebut.

- Terdakwa mengetahui bahwa paket tersebut berisi ganja karena Terdakwa sebelumnya pernah beberapa kali menerima paket milik saksi SONNY WILLIAMS yang berisi ganja.
- Bahwa Barang bukti ganja tersebut setelah dilakukan penimbangan ulang oleh balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Propinsi DIY didapatkan berat bersih 240,71 gram, diambil untuk pemeriksaan 0,38 gram dan sisanya sebanyak 240,33 gram.
- Berdasarkan Uji Laboratorium di balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Propinsi DIY nomor R/400.7.5/1285/D13.1 tanggal 12 Agustus 2025 barang bukti disita dari Terdakwa dengan kesimpulan bahwa dalam barang bukti nomor RBB/16.a/VIII/2025/BNNP DIY 018667/T/08/2025 mengandung Ganja (THC) seperti terdaftar dalam golongan Inomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa PIUS LINUS KAYOM Alias PIUS Anak Dari RUFINUS KAYOM pada hari Minggu 3 Agustus 2025 sekira pukul 12.15 Wib atau setidaknya tidaknya pada tahun 2025 bertempat di kost Terdakwa di Gang Pawiro Danukusuman GK 4/1234 RT 15 RW 04 Baciro Gondokusuman Yogyakarta atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta telah melakukan permufakatan jahat dengan SONNY WILLIAMS JONATHAN DAWIR Alias WILLIAMS Anak Dari THOMAS DAWIR (yang dilakukan penuntutan terpisah) **yang tanpa hak atau melawan**

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum menanam memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja .Yang dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2025 sekitar jam 19.30 WIB, pada saat saksi SONNY WILLIAMS JONATHAN DAWIR hendak ke kamar mandi dan berpapasan dengan Terdakwa PIUS LINUS KAYOM Alias PIUS Anak Dari RUFINUS KAYOM yang merupakan teman satu kost saksi SONNY WILLIAMS di Gang Pawiro Danukusuman GK 4/1234 RT 15 RW 04 Baciرو Gondokusuman Yogyakarta, Saksi SONNY WILLIAMS memberitahukan kepada Terdakwa bahwa besok ada kiriman paket datang dengan nama penerima "Kak Diva" dan saksi meminta Terdakwa untuk menerima paket tersebut.
- Bahwa benar pada hari Minggu 3 Agustus 2025 sekitar pukul 10.30 WIB ada petugas paket Lion Parcel yang datang mengantarkan paket ke kost Terdakwa tertera dalam resi pengiriman nama penerima adalah "Kak Diva" sesuai dengan nama penerima paket yang dikatakan oleh saksi SONNY WILLIAMS kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima dan menguasai paket Terdakwa yang mengetahui isi paket tersebut adalah Ganja kemudian naik ke lantai 2 mendatangi kamar saksi SONNY WILLIAMS untuk menyerahkan paket tersebut kepada saksi SONNY WILLIAMS dengan cara mengetuk pintu kamar kost saksi SONNY WILLIAMS yang letaknya di seberang kamar kost Terdakwa, Setelah beberapa kali Terdakwa mengetuk pintu kamar namun tidak ada jawaban karena Terdakwa memperkirakan bahwa saksi SONNY WILLIAMS masih tidur selanjutnya Terdakwa membawa paket tersebut ke kamar kostnya untuk diserahkan nanti setelah saksi SONNY WILLIAMS bangun dari tidurnya.
- Pada saat Terdakwa hendak masuk ke dalam kamar, Terdakwa didatangi petugas BNNP DIY yaitu saksi GANDI PRASETYO, SH dan BENEDICTUS KIKO E, A, Md. selanjutnya Petugas menyuruh masuk ke dalam kamar Terdakwa dan menyuruh meletakkan paket tersebut di lantai, tidak lama kemudian saksi SANTOSA (Ketua RT 015) yang telah dihubungi oleh Petugas BNNP datang ke Kost Terdakwa setelah itu petugas menanyakan kepada Terdakwa isi dan pemilik paket tersebut dan oleh Terdakwa dijawab bahwa isinya adalah Ganja milik saksi SONNY WILLIAMS selanjutnya petugas menuju kamar saksi SONNY WILLIAMS dan setelah berhasil menemui saksi SONNY WILLIAMS petugas menyampaikan bahwa telah mengamankan paket yang diterima oleh Terdakwa dan menanyakan kepada saksi SONNY WILLIAMS kepemilikan dan cara mendapatkannya, apakah paket yang diterima Terdakwa

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah miliknya dan diakui saksi SONNY WILLIAMS bahwa paket tersebut adalah miliknya selanjutnya dengan disaksikan oleh Saksi SANTOSA petugas melakukan pengeledahan kamar saksi SONNY WILLIAMS dan menemukan 1 buah plastic klip bening yang berisi bahan daun yang diduga narkoba golongan 1 jenis ganja dengan berat brutto 0,63 gram, 1 unit timbangan digital warna silver, 5 pak plastic klip bening merk HW, 1 buah mangkok warna hijau, 1 unit handphote merk Realme, selanjutnya Petugas menanyakan kepada saksi SONNY WILLIAMS ganja tersebut milik siapa, dijawab saksi SONNY WILLIAMS bahwa ganja tersebut miliknya yang dibelinya seharga Rp 100.000,- dari RICCO (DPO) dan Ganja tersebut merupakan sisa konsumsi saksi SONNY WILLIAMS bersama dengan Terdakwa hari Selasa 29 Juli 2025 sekitar pukul. 21.00 Wib.

- Setelah itu saksi SONNY WILLIAMS disuruh petugas ke kamar Terdakwa dan dengan disaksikan oleh saksi SANTOSA, saksi SONNY WILLIAMS, dan Terdakwa kemudian petugas membuka Paket yang dikemas dengan bungkus plastik warna merah dan dilakban bening dengan resi Lion parcel nomor 11LP1754010754238 atas nama penerima Kak Diva alamat penerima Gang Pawiro Danukusuman GK 4/1234 RT 15 RW 04 Baciro Gondokusuman Yogyakarta yang berisi 2 buah sepatu warna abu abu merk Desle yang didalamnya diselipkan 19 plastik bening dengan isi ganja dengan total berat bruto 270 gram dan saat petugas bertanya kepemilikan ganja tersebut dijawab oleh saksi SONNY WILLIAMS bahwa ganja tersebut adalah milik RICCO dan alamat kost dipakai sebagai tempat menerima paket tersebut.
- Terdakwa mengetahui bahwa paket tersebut berisi ganja karena Terdakwa sebelumnya pernah beberapa kali menerima paket milik saksi SONNY WILLIAMS yang berisi ganja.
- Bahwa Barang bukti ganja tersebut setelah dilakukan penimbangan ulang oleh balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Propinsi DIY didapatkan berat bersih 240,71 gram, diambil untuk pemeriksaan 0,38 gram dan sisanya sebanyak 240,33 gram.
- Berdasarkan Uji Laboratorium di balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Propinsi DIY nomor R/400.7.5/1285/D13.1 tanggal 12 Agustus 2025 barang bukti disita dari Terdakwa dengan kesimpulan bahwa dalam barang bukti nomor RBB/16.a/VIII/2025/BNNP DIY 018667/T/08/2025 mengandung Ganja (THC) seperti terdaftar dalam golongan Inomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memilik, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal 111 ayat (1) UU 35/2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.--

Atau

Ketiga

Terdakwa PIUS LINUS KAYOM Alias PIUS Anak Dari RUFINUS KAYOM pada hari Selasa 29 Juli 2025 sekitar pk. 21.00 WIB atau setidaknya pada tahun 2025 bertempat di rooftop Kost Terdakwa di Gang Pawiro Danukusuman GK 4/1234 RT 15 RW 04 Baciro Gondokusuman Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, sebagai **penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri** yang dilakukan dengan cara cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu sebelum saksi SONNY WILLIAMS dan Terdakwa diamankan oleh petugas BNNP D.I. Yogyakarta, saksi SONNY WILLIAMS memesan ganja kepada RICCO melalui telepon seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan setelah saksi SONNY WILLIAMS menaruh uang tunai Rp.100.000,- di daerah dekat RS Sardjito sekitar 2 jam kemudian saksi SONNY WILLIAMS diberitahu RICCO bahwa barang sudah ditaruh ditempat saksi SONNY WILLIAMS menaruh uang selanjutnya saksi SONNY WILLIAMS menuju ke tempat meletakkan uang saksi menemukan plastik berisi ganja, selanjutnya pada hari Selasa 29 Juli 2025 sekitar pk. 21.00 di rooftop kost Terdakwa di Gang Pawiro Danukusuman GK 4/1234 RT 15 RW 04 Baciro Gondokusuman Yogyakarta Terdakwa PIUS LINUS KAYOM Alias PIUS Anak Dari RUFINUS KAYOM mengkonsumsi ganja bersama Saksi SONNY WILLIAMS JONATHAN DAWIR Alias WILLIAMS, dengan cara daun ganja Terdakwa linting dengan menggunakan kertas papir, kemudian ganja tersebut Terdakwa bakar dan dihisap selayaknya orang merokok.
- Terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine oleh petugas BNNP DIY dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine nomor Sket/152/VIII/KBD/RH.04/2025/BNNP tanggal 25 Agustus 2025 dengan hasil terdeteksi menggunakan narkotika jenis THC..

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal 127 ke-1 huruf a UU 35/2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gandi Prasetyo, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2025 sekitar jam 12.15 WIB Saksi selaku petugas BNNP DIY bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Sonny Williams Jonathan Dawir alias Williams anak dari Thomas Dawir di Rumah Kos. Gang Pawiro, Danukusuman GK 4/1234, RT.015 RW.004, Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta;
- Bahwa penangkapan tersebut didasarkan atas Laporan Informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya, bahwa disebuah kos di daerah Gang Pawiro, Danukusuman, Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta marak terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba golongan I jenis ganja. Kemudian Saksi dan Tim BNNP D.I. Yogyakarta melakukan pengumpulan bahan keterangan terhadap laporan informasi tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2025 sekitar jam 11.00 WIB Saksi dan Tim mendapatkan informasi jika ada kiriman paket yang diterima oleh seseorang penghuni Kos di Gang Pawiro, Danukusuman GK 4/1234, RT.015 RW.004, Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta, yang diduga kiriman paket tersebut adalah berisi narkoba jenis ganja. Kemudian Saksi dan tim menuju lokasi tersebut. Sekitar jam 12.15 WIB Saksi sampai di lokasi dan Saksi langsung menuju lantai 2 kos tersebut untuk mencari kamar seseorang sesuai laporan informasi tersebut. Pada saat Saksi naik ke lantai 2, ada Terdakwa yang membawa paket hendak membuka pintu kamar, setelah itu Saksi dan tim menyuruh Terdakwa masuk ke dalam kamar menyuruh agar paket tersebut diletakkan di lantai. Beberapa saat kemudian Ketua RT setempat datang ke lokasi kejadian dengan cara dijemput oleh salah satu tim. Saat di dalam kamar Terdakwa dan dilakukan interogasi mengenai paket tersebut dan Terdakwa menyampaikan jika paket berisi narkoba jenis ganja dan menyampaikan jika paket tersebut adalah milik Saksi Sonny yang tinggal 1 (satu) kos dengan Terdakwa. Selanjutnya Saksi mendatangi kamar Saksi Sonny dan didapati Saksi Sonny sedang tidur. Kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi Sonny apakah benar paket yang diterima oleh Terdakwa adalah milik Saksi Sonny dan dijawab oleh Saksi Sonny bahwa benar paket yang diterima oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Sonny.
- Bahwa kemudian disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Saksi Santosa, Saksi melakukan penggeledahan kamar Saksi Sonny. Saat digeledah di dalam lemari pakaian ditemukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) buah

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bening yang berisikan bahan daun yang diduga narkoba golongan I jenis ganja dengan berat brutto 0,63 gram, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver; 5 (lima) pak plastik klip bening merk HW, 1 (satu) buah mangkok warna hijau. Saksi juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Realme 6 warna hitam milik Saksi Sonny yang diletakkan di kasur kamar.

- Bahwa menurut keterangan Saksi Sonny barang bukti timbangan digital adalah kiriman dari Sdr. Ricco, yang dikirimkan dengan cara sistem peta, yaitu diletakkan di dekat RS dr. Sardjito dalam tas kresek warna hitam lalu diambil Saksi Sonny.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Sonny ganja dengan berat brutto 0,63 gram tersebut adalah benar milik Saksi Sonny, yang didapatkan dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ricco (Daftar Pencarian Orang / DPO). Ganja tersebut merupakan sisa konsumsi bersama dengan Terdakwa. Ganja tersebut terakhir dikonsumsi oleh Saksi Sonny bersama Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2025 sekitar jam 21.00 WIB di rooftop kos Gang Pawiro, Danukusuman GK 4/1234, RT.015 RW.004, Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta.
- Bahwa kemudian Saksi menyuruh agar Saksi Sonny untuk ikut menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap paket di kamar Terdakwa.
- Bahwa dengan disaksikan oleh Terdakwa, Saksi Sonny Williams dan Ketua RT setempat (Saksi Santosa), Saksi membuka paket yang diterima oleh Terdakwa. Paket tersebut dikemas dengan bungkus plastik warna merah. Pada saat Saksi buka, di dalam paket tersebut berisi 2 (dua) buah sepatu warna abu-abu merk Desle dan di dalam sepatu tersebut diselipkan plastik bening berisi narkoba jenis ganja dengan jumlah total 19 (Sembilan belas) plastik bening yang di dalamnya berisi irisan daun ganja kering dengan total berat brutto 270 gram.
- Bahwa dalam interogasi di tempat, Saksi Sonny mengakui paket berisi ganja tersebut milik Sdr. Ricco yang dititipkan kepada Saksi Sonny dan paket dialamatkan ke kos Saksi Sonny, Saksi Sonny tidak tahu paket tersebut dibeli dari siapa dengan harga berapa. Saksi Sonny mengakui jika menyuruh Terdakwa untuk menerima paket yang dikirim dengan ekspedisi dengan nama penerima "Kak Diva" berisi ganja dimaksud karena Saksi Sonny akan tidur setelah mengerjakan skripsi.

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi mengamankan Saksi Sonny dan Terdakwa berikut barang bukti dan membawa ke kantor BNNP D.I. Yogyakarta guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa di paket tersebut dengan Resi Lion Parcel dengan Nomor Resi 11LP1754010754238, atas nama penerima Kak Diva, alamat penerima Danukusuman GK 4/1234, RT.015/RW.004, Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55225 (di belakang Salad One Baciro), Gondokusuman, Kota Yogyakarta.
- Bahwa berdasar interogasi terhadap Saksi Sonny dan Terdakwa didapat keterangan pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2025 sekitar jam 19.30 WIB, saat Terdakwa hendak ke kamar mandi berpapasan dengan Saksi Sonny, Saksi Sonny mengatakan kepada Terdakwa jika besok ada kiriman paket datang dengan nama penerima "Kak Diva" dan menyuruh Terdakwa untuk menerima paket dimaksud dari ekspedisi Lion Air.
- Bahwa berdasar interogasi terhadap Saksi Sonny dan Terdakwa menjelaskan jika Terdakwa mengetahui paket Lion Parcel tersebut adalah berisi narkoba jenis ganja, meskipun Saksi Sonny tidak mengatakan isi paket namun Terdakwa paham jika paket tersebut adalah ganja karena sebelumnya Terdakwa pernah disuruh Saksi Sonny menerima paket berisi ganja dan Terdakwa pernah menyaksikan Saksi Sonny membuka paket berisi ganja dan Terdakwa dengan Saksi Sonny pernah mengonsumsi ganja bersama-sama.
- Bahwa Terdakwa pernah disuruh Saksi Sonny untuk menerima paket berisi ganja sebanyak 2 kali. Pertama yaitu sekitar bulan Juni 2025 dan kedua pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2025, dimana paket tersebut belum sempat diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Sonny karena Terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan oleh petugas BNNP D.I. Yogyakarta.
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa jika Terdakwa tidak mendapatkan upah terkait dimintai tolong oleh Saksi Sonny untuk menerima kiriman paket Lion Parcel berisi narkoba jenis ganja tersebut. Terdakwa hanya bisa mengonsumsi ganja secara gratis. Karena apabila Saksi Sonny mempunyai ganja Terdakwa sering diajak mengonsumsi ganja bersama.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sonny tidak memiliki ijin dan kewenangan sah dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan mengonsumsi narkoba jenis apapun termasuk ganja.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Benedictus Kiko E, A.Md, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2025 sekitar jam 12.15 WIB Saksi selaku petugas BNNP DIY bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Sonny Williams Jonathan Dawir alias Williams anak dari Thomas Dawir di Rumah Kos. Gang Pawiro, Danukusuman GK 4/1234, RT.015 RW.004, Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta;
- Bahwa penangkapan tersebut didasarkan atas Laporan Informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya, bahwa disebuah kos di daerah Gang Pawiro, Danukusuman, Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta marak terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba golongan I jenis ganja. Kemudian Saksi dan Tim BNNP D.I. Yogyakarta melakukan pengumpulan bahan keterangan terhadap laporan informasi tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2025 sekitar jam 11.00 WIB Saksi dan Tim mendapatkan informasi jika ada kiriman paket yang diterima oleh seseorang penghuni Kos di Gang Pawiro, Danukusuman GK 4/1234, RT.015 RW.004, Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta, yang diduga kiriman paket tersebut adalah berisi narkoba jenis ganja. Kemudian Saksi dan tim menuju lokasi tersebut. Sekitar jam 12.15 WIB Saksi sampai di lokasi dan Saksi langsung menuju lantai 2 kos tersebut untuk mencari kamar seseorang sesuai laporan informasi tersebut. Pada saat Saksi naik ke lantai 2, ada Terdakwa yang membawa paket hendak membuka pintu kamar, setelah itu Saksi dan tim menyuruh Terdakwa masuk ke dalam kamar menyuruh agar paket tersebut diletakkan di lantai. Beberapa saat kemudian Ketua RT setempat datang ke lokasi kejadian dengan cara dijemput oleh salah satu tim. Saat di dalam kamar Terdakwa dan dilakukan interogasi mengenai paket tersebut dan Terdakwa menyampaikan jika paket berisi narkoba jenis ganja dan menyampaikan jika paket tersebut adalah milik Saksi Sonny yang tinggal 1 (satu) kos dengan Terdakwa. Selanjutnya Saksi mendatangi kamar Saksi Sonny dan didapati Saksi Sonny sedang tidur. Kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi Sonny apakah benar paket yang diterima oleh Terdakwa adalah milik Saksi Sonny dan dijawab oleh Saksi Sonny bahwa benar paket yang diterima oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Sonny.

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Saksi Santosa, Saksi melakukan penggeledahan kamar Saksi Sonny. Saat digeledah di dalam lemari pakaian ditemukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan bahan daun yang diduga narkoba golongan I jenis ganja dengan berat brutto 0,63 gram, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver; 5 (lima) pak plastik klip bening merk HW, 1 (satu) buah mangkok warna hijau. Saksi juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Realme 6 warna hitam milik Saksi Sonny yang diletakkan di kasur kamar.
- Bahwa menurut keterangan Saksi Sonny barang bukti timbangan digital adalah kiriman dari Sdr. Ricco, yang dikirimkan dengan cara sistem peta, yaitu diletakkan di dekat RS dr. Sardjito dalam tas kresek warna hitam lalu diambil Saksi Sonny.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Sonny ganja dengan berat brutto 0,63 gram tersebut adalah benar milik Saksi Sonny, yang didapatkan dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ricco (Daftar Pencarian Orang / DPO). Ganja tersebut merupakan sisa konsumsi bersama dengan Terdakwa. Ganja tersebut terakhir dikonsumsi oleh Saksi Sonny bersama Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2025 sekitar jam 21.00 WIB di rooftop kos Gang Pawiro, Danukusuman GK 4/1234, RT.015 RW.004, Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta.
- Bahwa kemudian Saksi menyuruh agar Saksi Sonny untuk ikut menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap paket di kamar Terdakwa.
- Bahwa dengan disaksikan oleh Terdakwa, Saksi Sonny Williams dan Ketua RT setempat (Saksi Santosa), Saksi membuka paket yang diterima oleh Terdakwa. Paket tersebut dikemas dengan bungkus plastik warna merah. Pada saat Saksi buka, di dalam paket tersebut berisi 2 (dua) buah sepatu warna abu-abu merk Desle dan di dalam sepatu tersebut diselipkan plastik bening berisi narkoba jenis ganja dengan jumlah total 19 (Sembilan belas) plastik bening yang di dalamnya berisi irisan daun ganja kering dengan total berat brutto 270 gram.
- Bahwa dalam interogasi di tempat, Saksi Sonny mengakui paket berisi ganja tersebut milik Sdr. Ricco yang dititipkan kepada Saksi Sonny dan paket dialamatkan ke kos Saksi Sonny, Saksi Sonny tidak tahu paket tersebut dibeli dari siapa dengan harga berapa. Saksi Sonny mengakui jika menyuruh Terdakwa untuk menerima paket yang dikirim dengan ekspedisi dengan

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama penerima "Kak Diva" berisi ganja dimaksud karena Saksi Sonny akan tidur setelah mengerjakan skripsi.

- Bahwa kemudian Saksi mengamankan Saksi Sonny dan Terdakwa berikut barang bukti dan membawa ke kantor BNNP D.I. Yogyakarta guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa di paket tersebut dengan Resi Lion Parcel dengan Nomor Resi 11LP1754010754238, atas nama penerima Kak Diva, alamat penerima Danukusuman GK 4/1234, RT.015/RW.004, Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55225 (di belakang Salad One Baciro), Gondokusuman, Kota Yogyakarta.
- Bahwa berdasar interogasi terhadap Saksi Sonny dan Terdakwa didapat keterangan pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2025 sekitar jam 19.30 WIB, saat Terdakwa hendak ke kamar mandi berpapasan dengan Saksi Sonny, Saksi Sonny mengatakan kepada Terdakwa jika besok ada kiriman paket datang dengan nama penerima "Kak Diva" dan menyuruh Terdakwa untuk menerima paket dimaksud dari ekspedisi Lion Air.
- Bahwa berdasar interogasi terhadap Saksi Sonny dan Terdakwa menjelaskan jika Terdakwa mengetahui paket Lion Parcel tersebut adalah berisi narkoba jenis ganja, meskipun Saksi Sonny tidak mengatakan isi paket namun Terdakwa paham jika paket tersebut adalah ganja karena sebelumnya Terdakwa pernah disuruh Saksi Sonny menerima paket berisi ganja dan Terdakwa pernah menyaksikan Saksi Sonny membuka paket berisi ganja dan Terdakwa dengan Saksi Sonny pernah mengkonsumsi ganja bersama-sama.
- Bahwa Terdakwa pernah disuruh Saksi Sonny untuk menerima paket berisi ganja sebanyak 2 kali. Pertama yaitu sekitar bulan Juni 2025 dan kedua pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2025, dimana paket tersebut belum sempat diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Sonny karena Terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan oleh petugas BNNP D.I. Yogyakarta.
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa jika Terdakwa tidak mendapatkan upah terkait dimintai tolong oleh Saksi Sonny untuk menerima kiriman paket Lion Parcel berisi narkoba jenis ganja tersebut. Terdakwa hanya bisa mengkonsumsi ganja secara gratis. Karena apabila Saksi Sonny mempunyai ganja Terdakwa sering diajak mengkonsumsi ganja bersama.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sonny tidak memiliki ijin dan kewenangan sah dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi narkoba jenis apapun termasuk ganja.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan.

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Santosa, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2025 sekitar jam 11.45 WIB, ada 3 (tiga) orang datang ke rumah Saksi. Orang tersebut menanyakan apakah Saksi adalah Ketua RT.015. Saksi menjawab bahwa benar Saksi adalah Ketua RT.015. Kemudian orang tersebut menunjukkan Surat Tugas kepada Saksi dan mengatakan bahwa orang tersebut adalah petugas dari BNNP D.I. Yogyakarta yang sedang melaksanakan tugas dan telah mengamankan salah seorang penghuni kos di wilayah Saksi. Kemudian petugas BNNP D.I. Yogyakarta tersebut meminta agar Saksi menyaksikan jalannya penggeledahan. Kemudian Saksi bersama dengan petugas BNNP D.I. Yogyakarta tersebut menuju ke rumah kos tempat kejadian perkara.
- Bahwa saat di kamar kos Terdakwa dan dilakukan penggeledahan serta interogasi pada pokoknya Terdakwa menyatakan jika isi paket tersebut adalah ganja dan paket tersebut milik Saksi Sonny, Terdakwa hanya disuruh Saksi Sonny untuk menerima paket tersebut, kemudian Terdakwa menunjukkan letak kamar kos Saksi Sonny.
- Bahwa saat di kamar Terdakwa posisi paket berisi ganja tersebut ada di lantai dan Terdakwa duduk didampingi petugas BNNP.
- Bahwa selanjutnya petugas BNNP menuju kamar Saksi Sonny dan mengamankan serta melakukan penggeledahan di kamar Saksi Sonny dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket ganja ,1 unit HP, 1 buah timbangan digital, 5 (lima) pak plastik klip bening, dan 1 buah mangkok berwarna hijau.
- Bahwa saat petugas menjelaskan tentang paket yang diterima Terdakwa sebagaimana keterangan Terdakwa adalah milik Saksi Sonny dan Saksi Sonny membenarkan paket berisi ganja tersebut miliknya. Kemudian petugas melakukan penggeledahan di kamar Saksi Sonny dan di dalam lemari pakaian ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan bahan daun yang diduga narkoba golongan I jenis ganja.
- Bahwa barang bukti ganja di dalam lemari Saksi Sonny saat itu diakui milik Saksi Sonny sisa pemakaian bersama Terdakwa.
- Bahwa kemudian Saksi Sonny dibawa petugas ke kamar Terdakwa, kemudian dengan Saksi juga menyaksikan petugas membuka isi paket yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa. Pada saat dibuka di dalam paket yang dikemas dengan plastik merah tersebut, di dalamnya berisi sepasang (2

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah) sepatu warna abu-abu merk Desle dan di dalam sepatu tersebut diselipkan plastik yang berisi ganja. Setelah dihitung total jumlah plastik berisi ganja tersebut ada 19 (sembilan belas) plastik. Dan saat ditanyakan kepemilikan paket tersebut, Saksi Sonny menjawab jika paket tersebut milik teman Saksi Sonny yang dikirim dengan alamat tempat tinggal kos Saksi Sonny.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Sonny Williams Jonathan Dawir Alias Williams anak dari Thomas Dawir, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2025 sekitar jam 12.15 WIB di Rumah Kos. Gang Pawiro, Danukusuman GK 4/1234, RT.015 RW.004, Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta.
- Bahwa selain Saksi, juga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Saksi yaitu pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2025 sekitar jam 11.00 WIB kamar Saksi diketuk dan saat dibuka ada petugas BNNP DIY kemudian petugas BNNP menanyakan kepemilikan paket yang diterima Terdakwa dan Saksi menyatakan paket tersebut adalah miliknya dan paket tersebut berisi ganja. Kemudian disaksikan oleh Ketua RT, petugas melakukan penggeledahan di kamar Saksi dan ditemukan di dalam lemari pakaian Saksi barang bukti narkoba berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan bahan daun yang diduga narkoba golongan I jenis ganja dengan berat brutto 0,63 gram milik Saksi. Di dalam lemari pakaian petugas menemukan juga barang bukti non narkoba yaitu : 1 (satu) unit timbangan digital warna silver; 5 (lima) pak plastik klip bening merk HW, 1 (satu) buah mangkok warna hijau. Petugas juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Realme 6 warna hitam milik Saksi yang diletakkan di kasur kamar.
- Bahwa ganja dengan berat brutto 0,63 gram tersebut Saksi dapatkan dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ricco. Ganja tersebut merupakan sisa konsumsi Saksi bersama Terdakwa. Uang pembelian patungan Saksi dengan Terdakwa masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pihak BNNP DIY menyuruh Saksi menyaksikan penggeledahan di kamar Terdakwa.

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penggeledahan di kamar Terdakwa, dengan disaksikan Ketua RT, atas paket berupa paket dus bekas warna cokelat dibalut plastik warna merah dilakban bening yang diterima Terdakwa dibuka petugas dan di dalamnya berisi sepasang sepatu merk Desle dan di dalam sepatu tersebut terdapat 19 (Sembilan belas) paket dalam plastik bening berisi irisan daun ganja kering .
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali mendapatkan kiriman paket milik Sdr. Ricco yang berisi ganja. Dari 3 (tiga) kali pengiriman tersebut, 2 (dua) kali diterima oleh Terdakwa dan 1 (satu) kali Saksi terima sendiri.
- Bahwa kiriman paket pertama sekitar bulan Juni 2025, paket tersebut milik Sdr. Ricco dikirim dengan menggunakan ekspedisi Lion Parcel, nama penerima lupa, paket dialamatkan ke alamat Rumah Kos Saksi Gang Pawiro, Danukusuman GK 4/1234, RT.015 RW.004, Kelurahan Bacirow, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, paket tersebut diletakkan oleh kurir Lion Parcel di tempat paket di kos Saksi dan diambil dari tempat paket oleh Terdakwa siang hari. Sekitar sore hari pada saat Saksi pulang ke kos, Terdakwa menyerahkan paket tersebut kepada Saksi. Kemudian Saksi melaporkan ke Sdr. Ricco jika paket sudah sampai, malam harinya Sdr. Ricco mendatangi kos Saksi dan membuka paket tersebut yang berisi 14 paket ganja, dari 14 paket ganja tersebut Sdr. Ricco membawa 9 paket dan menyerahkan kepada Saksi 5 paket. Dari 5 paket tersebut, Sdr. Ricco menyuruh Saksi meletakkan di daerah Teknik UGM, dalam 2 kloter dengan jeda waktu 4 hari. Setelah meletakkan paket tersebut, Saksi menelepon Sdr. Ricco untuk memberitahukan patokan lokasinya. Untuk setiap kloter Saksi meletakkan ganja diberikan upah Rp150.000,00 oleh Sdr. Ricco yang diserahkan oleh Sdr. Ricco setelah Saksi menyelesaikan semua peta. Uang upah diberikan oleh Sdr. Ricco dengan cara di letakkan ditempat tertentu (sistem peta).
- Bahwa kronologi kiriman paket kedua paket dikirimkan oleh Sdr. Ricco ke alamat kos Saksi untuk diterima Saksi, paket dengan nama penerima "Silvi" dengan menggunakan ekspedisi Lion Parcel dengan nomor resi 11LP1752458951496. Paket dikirim pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025 dari Heram, Jayapura, dan paket diterima langsung Saksi pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 sekitar jam 13.00 WIB. Kemudian Saksi melapor ke Sdr. Ricco bahwa paket sudah datang. lalu Sdr. Ricco menyuruh Saksi membuka dan menghitung paket tersebut. Paket tersebut Saksi buka bersama dengan Terdakwa di kamar Saksi, dan didalamnya terdapat 11 paket ganja. Sekitar

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 00.30 WIB Sdr. Ricco datang ke kos Saksi dan langsung naik ke rooftop, paket ganja tersebut Saksi bawa ke rooftop. Dari 11 paket tersebut dibawa semua oleh Sdr. Ricco, dan dari salah satu paket dibuka dan diambil sedikit untuk diberikan kepada Saksi. Saksi diberi paket kecil untuk Saksi konsumsi, dan Saksi diberi uang tunai sejumlah Rp200.000,00, kemudian ganja tersebut Saksi konsumsi bersama Terdakwa dalam 3 (tiga) hari. Setelah itu Saksi sempat memesan kembali ganja ke Sdr. Ricco senilai Rp100.000,00. Adapun Saksi membayar dengan cara meletakkan uang diganjal batu bata di daerah RS dr. Sardjito. Setelah itu Saksi menghubungi Sdr. Ricco, 2 jam kemudian Sdr. Ricco menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa ganja sudah ditaruh, Sdr. Ricco titip juga di bungkus plastik kresek tidak jauh dari batu bata tersebut yang berisi plastik klip, kertas papir 2 pak, timbangan digital, dan mangkok warna hijau. Kemudian Saksi ke lokasi dan mengambil ganja di bawah batu bata dan juga plastik kresek titipan Sdr. Ricco tersebut. Setelah itu ganja tersebut dikonsumsi bersama Terdakwa. Jarak 1 minggu ganja tersebut sudah habis, dan Saksi memesan lagi kepada Sdr. Ricco seharga Rp100.000,00 dengan metode pembayaran serta pengambilan ganja yang sama seperti sebelumnya ;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa terakhir mengkonsumsi ganja pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2025 sekitar jam 21.00 WIB di rooftop kos Saksi dan Terdakwa. Ganja tersebut tersisa 0,63 gram sebagaimana ditemukan oleh petugas BNNP D.I. Yogyakarta pada saat melakukan pengeledahan di kamar Saksi.
- Bahwa terkait paket berisi ganja yang diterima Terdakwa tersebut yang merupakan kiriman paket ketiga berawal pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2025 sekitar jam 19.00 WIB, Sdr. Ricco telepon Saksi memberitahu bahwa ada kiriman paket Lion Parcel yang ditujukan ke alamat Saksi dengan nama penerima "Kak Diva". Kemudian Sdr. Ricco menyebutkan nomor resinya dan saksi mencatat nomor resi tersebut di kertas. Nomor resi yang diberikan oleh Sdr. Ricco adalah 11LP1754010754238.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2025 sekitar jam 19.30 WIB di kos Saksi melihat Terdakwa akan ke kamar mandi dan berpapasan dengan Saksi kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa besok ada kiriman paket datang dengan nama penerima "Kak Diva" dan Saksi menyuruh Terdakwa untuk menerima kiriman paket Lion Parcel tersebut, hal itu disanggupi oleh Terdakwa.

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika paket dari Sdr. Ricco tersebut yang dikirim ke Saksi dan diterima oleh Terdakwa tersebut adalah berisi ganja, namun Saksi tidak mengetahui asal dan harga dari paket ganja tersebut.
- Bahwa 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 5 (lima) pak plastik klip bening merk HW serta 1 (satu) buah mangkok warna hijau yang ditemukan oleh petugas di dalam lemari pakaian Saksi adalah kiriman dari Sdr. Ricco, yang dikirimkan dengan cara sistem peta, yaitu diletakkan di dekat RS dr. Sardjito dalam tas kresek warna hitam.
- Bahwa barang bukti narkotika 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan bahan daun ganja dengan berat brutto 0,63 gram dalam lemari Saksi tersebut didapatkan sekitar seminggu sebelum diamankan petugas BNNP DIY, Saksi memesan narkotika jenis ganja kepada Sdr. Ricco seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari uang patungan masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi dan Terdakwa, pembayaran dilakukan secara tunai dengan cara uang diletakkan di pinggir jalan di daerah RS dr. Sardjito, kemudian uang tersebut Saksi ganjal batu-bata. Selanjutnya Saksi pergi dan menghubungi Sdr. Ricco jika uang yang sudah diletakkan, setelah itu sekitar 2 jam kemudian Saksi kembali ke tempat peletakan uang dan di tempat tersebut uang yang diletakkan Saksi tadi sudah tidak ada dan berganti dengan plastik berisi ganja pesanan Saksi yang ditindih batu bata, lalu Saksi mengambil ganja tersebut dan pulang ke kos.
- Bahwa sesampainya di kos, Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi ganja di rooftop kos dan dikonsumsi sebanyak 2 (dua) kali, terakhir ganja tersebut Saksi konsumsi bersama Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2025 sekitar jam 21.00 WIB di roof top kos Saksi. Ganja tersebut masih tersisa 0,63 gram sebagaimana ditemukan oleh petugas BNNP D.I. Yogyakarta pada saat mengamankan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki ijin dan kewenangan sah dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi narkotika jenis apapun termasuk ganja.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Uji Laboratorium di balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Propinsi DIY nomor R/400.7.5/1285/D13.1 tanggal 12 Agustus 2025 barang bukti disita dari Terdakwa dengan kesimpulan bahwa dalam barang bukti nomor RBB/16.a/VIII/2025/BNNP DIY 018667/T/08/2025 mengandung Ganja (THC) seperti terdaftar dalam golongan

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2025 sekitar jam 12.15 WIB di Rumah Kos. Gang Pawiro, Danukusuman GK 4/1234, RT.015 RW.004, Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta, Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Sonny Williams Jonathan Dawir.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang di depan pintu kamar kos memegang paket dari ekspedisi Lion Parcel yang berisi 19 (sembilan belas) paket plastik klip bening berisi bahan daun narkotika golongan I jenis Ganja.
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Sonny Williams yaitu pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2025 sekitar jam 10.30 WIB ada petugas paket Lion Parcel yang datang mengantarkan paket ke kos Terdakwa. Kamar Terdakwa berada di lantai 2, kemudian Terdakwa turun untuk mengambil paket dimaksud dengan menemui kurir, di resi paket tertera nama penerima adalah "Kak Diva" sesuai dengan nama penerima paket yang dikatakan oleh Saksi Sonny Williams. Setelah paket Terdakwa terima lalu Terdakwa mengetuk pintu kamar Saksi Sonny Williams namun tidak ada respon, selanjutnya Terdakwa membawa paket tersebut menuju kamar Terdakwa, saat hendak masuk kamar datang petugas BNNP DIY dengan membawa surat tugas dan menyuruh Terdakwa meletakkan paket tersebut. Beberapa saat kemudian datang Ketua RT ke kamar Terdakwa. Petugas menanyakan kepada Terdakwa "Apa isi paket itu ?", dan Terdakwa jawab "Ganja pak". Kemudian petugas bertanya kembali "Milik siapa itu ?", dan Terdakwa jawab "Milik Sonny Williams pak. Kamarnya itu". Kemudian petugas mengetuk pintu kamar Saksi Sonny Williams, namun tidak dibuka karena kemungkinan Saksi Sonny Williams masih tidur. Beberapa saat kemudian akhirnya petugas berhasil menemui Saksi Sonny Williams. Petugas menyampaikan kepada Saksi Sonny Williams perihal telah mengamankan paket dalam penguasaan Terdakwa, dan menanyakan kepada Saksi Sonny Williams paket tersebut apakah milik Saksi Sonny Williams dan diakui oleh Saksi Sonny Williams bahwa paket tersebut adalah miliknya. Petugas kemudian melakukan penggeledahan terhadap kamar Saksi Sonny Williams dan pada saat dilakukan penggeledahan, di dalam lemari baju kamar Saksi Sonny Williams ditemukan

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti narkoba berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan bahan daun yang diduga narkoba golongan I jenis ganja yang diakui milik Saksi Sonny Williams sisa pemakaian bersama Terdakwa.

- Bahwa petugas membawa Saksi Sonny Williams menuju kamar Terdakwa dan menyaksikan paket dengan resi "kak diva" dibuka dengan disaksikan oleh Saksi Santosa, petugas BNNP DIY, Saksi Saksi Sonny Williams dan Terdakwa, lalu paket berupa dus bekas warna cokelat dibalut plastik merah dilakban bening dibuka berisi sepasang sepatu Desle didalamnya berisi paket ganja berjumlah 19 (Sembilan belas) paket yang dikemas plastik klip bening berisikan daun ganja.
- Bahwa Terdakwa bisa menerima paket berisi ganja tersebut karena pada hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2025 sekitar jam 19.30 WIB, saat Terdakwa hendak ke kamar mandi dan berpapasan dengan Saksi Sonny Williams yang menyampaikan kepada Terdakwa bahwa besok ada kiriman paket datang dengan nama penerima "Kak Diva" dan menyuruh Terdakwa menerima paket dimaksud, dan Terdakwa menyanggupi menerima paket tersebut.
- Bahwa Saksi Sonny Williams tidak menyebutkan bahwa kiriman paket Lion Parcel tersebut adalah berisi ganja, namun Terdakwa langsung mengetahui ketika diminta tolong untuk menerima karena sebelumnya Terdakwa pernah disuruh Saksi Sonny Williams untuk menerima kiriman paket berisi ganja.
- Bahwa Terdakwa tidak menerima upah dari Saksi Sonny Williams atas bantuan Terdakwa menerima paket berisi ganja tersebut, namun Terdakwa hanya membantu karena Saksi Sonny Williams akan istirahat dan Terdakwa sebelumnya juga pernah mengkonsumsi ganja bersama Saksi Sonny Williams;
- Bahwa Terdakwa disuruh Saksi Sonny Williams untuk menerima paket berisi ganja sebanyak 2 (dua) kali, pertama yaitu sekitar bulan Juni 2025, untuk tanggalnya Terdakwa sudah lupa dan yang kedua yaitu pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2025, dimana paket tersebut belum sempat Terdakwa serahkan kepada Saksi Sonny Williams karena Terdakwa telah diamankan terlebih dahulu oleh petugas BNNP D.I. Yogyakarta.
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa kali mengkonsumsi ganja bersama Saksi Sonny Williams, namun Terdakwa biasa mengkonsumsi ganja bersama dengan Saksi Sonny Williams di rooftop kos.
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi ganja yaitu pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2025 sekitar jam 21.00 WIB. Terdakwa mengkonsumsi ganja bersama dengan Saksi Sonny Williams di rooftop kos Gang Pawiro, Danukusuman GK

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4/1234, RT.015 RW.004, Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta .

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sonny Williams tidak memiliki ijin dan kewenangan sah dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi narkoba jenis apapun termasuk ganja.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 19 (sembilan belas) paket yang masing-masing dibungkus plastik klip bening yang berisikan bahan daun yang diduga narkoba golongan I jenis ganja dengan total berat brutto 270 gram.
- 1 (satu) buah kardus bekas paket yang dibungkus plastik warna merah dan dilakban bening yang terdapat Resi Lion Parcel dengan Nomor Resi 11LP1754010754238, atas nama penerima Kak Diva, alamat penerima Danukusuman GK 4/1234, RT.015/RW.004, Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55225 (di belakang Salad One Baciro), Gondokusuman, Kota Yogyakarta;
- 2 (dua) buah sepatu warna abu-abu merk Desle.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2025 sekitar jam 19.30 WIB di Rumah Kos. Gang Pawiro, Danukusuman GK 4/1234, RT.015 RW.004, Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta, Saksi Sonny Williams melihat Terdakwa akan ke kamar mandi dan berpapasan dengan Saksi Sonny Williams kemudian Saksi Sonny Williams menyampaikan kepada Terdakwa bahwa besok ada kiriman paket datang dengan nama penerima "Kak Diva" dan Saksi Sonny Williams menyuruh Terdakwa untuk menerima kiriman paket Lion Parcel tersebut, hal itu disanggupi oleh Saksi Sonny Williams.
- Bahwa pada saat Terdakwa disuruh oleh Saksi Sonny Williams untuk menerima paket tersebut, Terdakwa sudah mengetahui bahwa paket tersebut berisi daun ganja karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah disuruh oleh Saksi Sonny Williams untuk menerima paket yang isinya daun ganja dan pernah mengkonsumsi ganja bersama-sama dengan Saksi Sonny Williams;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2025 sekitar jam 10.30 WIB Terdakwa menerima paket dari petugas paket Lion Parcel yang datang mengantarkan paket ke kos Terdakwa dan Saksi Sonny Williams, di resi paket tertera nama penerima adalah "Kak Diva" sesuai dengan nama penerima paket

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikatakan oleh Saksi Sonny Williams, selanjutnya Terdakwa membawa paket tersebut menuju kamarnya dan pada saat Terdakwa hendak masuk kamar datang petugas BNNP DIY dan menyuruh Terdakwa untuk meletakkan paket tersebut;

- Bahwa selanjutnya paket berupa paket dus bekas warna coklat dibalut plastik warna merah dilakban bening yang diterima Terdakwa dibuka petugas dan di dalamnya berisi sepasang sepatu merk Desle dan di dalam sepatu tersebut terdapat 19 (Sembilan belas) paket dalam plastik bening berisi irisan daun ganja kering;
- Bahwa petugas BNNP D.I.Yogyakarta juga melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa dan ditemukan di dalam lemari pakaian Terdakwa barang bukti narkoba berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan bahan daun yang diduga narkoba golongan I jenis ganja dengan berat brutto 0,63 gram;
- Bahwa ganja dengan berat brutto 0,63 gram tersebut merupakan sisa konsumsi Terdakwa bersama Saksi Sonny Williams yang didapatkan dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ricco dengan uang pembelian secara patungan Terdakwa dengan Saksi Sonny Williams masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terhadap barang bukti berupa daun ganja yang disita dari Terdakwa dan dari Saksi Sonny Williams setelah dilakukan Uji Laboratorium di Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Propinsi DIY dengan hasil pemeriksaan Ganja (THC) positif.
- Bahwa urine Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas BNNP DIY diperoleh hasil **positif mengandung THC (ganja)**,
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi kumulatif dan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan pertama alternatif dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif pertama kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" menurut ilmu hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, dalam hal ini adalah orang atau badan hukum yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama Pius Linus Kayom Alias Pius anak dari Rufinus Kayom yang identitasnya telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga orang yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa sudah benar dan tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 tersebut terdiri dari beberapa sub unsur yang apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, adapun yang dimaksud dengan "Pemufakatan jahat" menurut ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba,"

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ke-2 ini, adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam kaitannya dengan perbuatan: menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2025 sekitar jam 19.30 WIB di Rumah Kos. Gang Pawiro, Danukusuman GK 4/1234, RT.015 RW.004, Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta, Saksi Sonny Williams melihat Terdakwa akan ke kamar mandi dan berpapasan dengan Saksi Sonny Williams kemudian Saksi Sonny Williams menyampaikan kepada Terdakwa bahwa besok ada kiriman paket datang dengan nama penerima "Kak Diva" dan Saksi Sonny Williams menyuruh Terdakwa untuk menerima kiriman paket Lion Parcel tersebut, hal itu disanggupi oleh Terdakwa.
- Bahwa pada saat Terdakwa disuruh oleh Saksi Sonny Williams untuk menerima paket tersebut, Terdakwa sudah mengetahui bahwa paket tersebut berisi daun ganja karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah disuruh oleh Saksi Sonny Williams untuk menerima paket yang isinya daun ganja dan pernah mengkonsumsi ganja bersama-sama dengan Saksi Sonny Williams;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2025 sekitar jam 10.30 WIB Terdakwa menerima paket dari petugas paket Lion Parcel yang datang mengantarkan paket ke kos Terdakwa dan Saksi Sonny Williams, di resi paket tertera nama penerima adalah "Kak Diva" sesuai dengan nama penerima paket yang dikatakan oleh Saksi Sonny Williams, selanjutnya Terdakwa membawa paket tersebut menuju kamarnya dan pada saat Terdakwa hendak masuk kamar datang petugas BNNP DIY dan menyuruh Terdakwa untuk meletakkan paket tersebut;

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya paket berupa paket dus bekas warna coklat dibalut plastik warna merah dilakban bening yang diterima Terdakwa dibuka petugas dan di dalamnya berisi sepasang sepatu merk Desle dan di dalam sepatu tersebut terdapat 19 (Sembilan belas) paket dalam plastik bening berisi irisan daun ganja kering;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa daun ganja yang disita dari Terdakwa setelah dilakukan Uji Laboratorium di Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Propinsi DIY dengan hasil pemeriksaan Ganja (THC) positif sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sonny Williams tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Permufakatan jahat tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menguasai narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman" dalam dakwaan alternatif kesatu kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua Pasal 127 ke-1 huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1.Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa unsur ini sama dengan unsur kesatu dalam dakwaan alternatif pertama kedua dan dalam mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dari pertimbangan dalam dakwaan primer, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan yang

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku serta merupakan suatu perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa sedangkan “menyalahgunakan” tidak didefinisikan di dalam “Ketentuan Umum” maupun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan pasal 7 dan pasal 8 tentang klasifikasi peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, yaitu : bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan (vide: pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia labolatioium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (vide pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan pengertian “Menyalahgunakan” artinya mengguna atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya “menggunakan narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan menurunkan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2025 sekitar jam 12.15 WIB petugas BNNP D.I. Yogyakarta telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Rumah Kos. Gang Pawiro, Danukusuman GK 4/1234, RT.015 RW.004, Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, kemudian melakukan penggeledahan di kamar Saksi Sonny Williams Jonathan Dawir alias Williams dan ditemukan di dalam lemari pakaian Saksi Sonny Williams Jonathan Dawir alias Williams barang bukti narkotika berupa 1 (satu)

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah plastik klip bening yang berisikan bahan daun yang diduga narkotika golongan I jenis ganja dengan berat brutto 0,63 gram;

- Bahwa ganja dengan berat brutto 0,63 gram tersebut merupakan sisa konsumsi Terdakwa bersama Saksi Sonny Williams Jonathan Dawir alias Williams yang didapatkan dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ricco dengan uang pembelian secara patungan antara Terdakwa dengan Saksi Sonny Williams Jonathan Dawir alias Williams masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terhadap barang bukti berupa daun tersebut setelah dilakukan Uji Laboratorium di Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Propinsi D.I. Yogyakarta dengan hasil pemeriksaan Ganja (THC) positif sebagaimana terdapat dalam golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa urine Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas BNNP D.I. Yogyakarta diperoleh hasil positif mengandung THC (ganja),

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" dalam dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 19 (sembilan belas) paket yang masing-masing dibungkus plastik klip bening yang berisikan bahan daun yang diduga narkoba golongan I jenis ganja dengan total berat brutto 270 gram.
- 1 (satu) buah kardus bekas paket yang dibungkus plastik warna merah dan dilakban bening yang terdapat Resi Lion Parcel dengan Nomor Resi 11LP1754010754238, atas nama penerima Kak Diva, alamat penerima Danukusuman GK 4/1234, RT.015/RW.004, Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55225 (di belakang Salad One Baciro), Gondokusuman, Kota Yogyakarta;
- 2 (dua) buah sepatu warna abu-abu merk Desle.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkoba;
- Terdakwa melakukan dua tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum .
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo pasal 132 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Pius Linus Kayom Alias Pius anak dari Rufinus Kayom** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkoba golongan 1 dalam bentuk tanaman" dalam dakwaan alternatif pertama kedua dan "Penyalahgunaan Narkoba golongan I bagi diri sendiri", dalam dakwaan kumulatif kedua; .
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; .
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 19 (sembilan belas) paket yang masing-masing dibungkus plastik klip bening yang berisikan bahan daun yang diduga narkoba golongan I jenis ganja dengan total berat brutto 270 gram.
 - 1 (satu) buah kardus bekas paket yang dibungkus plastik warna merah dan dilakban bening yang terdapat Resi Lion Parcel dengan Nomor Resi 11LP1754010754238, atas nama penerima Kak Diva, alamat penerima Danukusuman GK 4/1234, RT.015/RW.004, Bacirowo, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55225 (di belakang Salad One Bacirowo), Gondokusuman, Kota Yogyakarta;
 - 2 (dua) buah sepatu warna abu-abu merk Desle.Untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin, tanggal 22 Desember 2025 oleh kami, Sunaryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Setyaningsih, S.H. dan Muhammad Ismail Hamid, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Desember 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Setyaningsih, S.H. dan Purnomo Wibowo, S.H., M.H. para Hakim Anggota, dibantu oleh Rike Simballago, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maya Arini Tuasikal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Setyaningsih, S.H.

Sunaryanto, S.H, M.H.

TTD

Purnomo Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Rike Simballago, S.H.